



PUTUSAN

Nomor 2012 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. JUMAHARI JAHIDIN S**, bertempat tinggal di Jalan Elang, RT 09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luturmas James, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. H. J. Jahidin S, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Elang Nomor 48, RT 09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;
- 2. SINRING bin UMARE**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan RT 12, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luturmas James, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. H. J. Jahidin S, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Elang Nomor 48, RT 09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III;

L a w a n:

SOPHIA OLIVA, bertempat tinggal di Tanjung Barat, RT 01, RW 02, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2024



memberi kuasa kepada Desi Andriani Natalie Hangin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* Desi Hangin, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Gunung Belah, RT 51, Nomor 37, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan:

M. NASRUDDIN ABDULLAH H, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Nomor 72, Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan milik Penggugat yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat II dengan membangun 1 (satu) bangunan semi permanen;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan segala bentuk aktivitas yang sedang dilakukan di atas lahan yang menjadi objek sengketa, serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
3. Mengakui bahwa lahan sebesar $\pm 1.025 \text{ m}^2$ dengan panjang $\pm 40/25/15$ meter dan lebar 20/15/35 meter, berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2024



Bangunan (HGB) Nomor 03776, atas nama Penggugat (Sophia Oliva) yang letaknya berada di Jalan Perjuangan RT 12, yang dahulu beralamat di Jalan Perjuangan 6, RT 03, Kelurahan Sempaja Selatan, kemudian terjadi lagi pemekaran penduduk sehingga sekarang menjadi RT 03, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, adalah sah milik Penggugat dan membenarkan bahwa Tergugat II telah salah dalam mengukur dan/atau melakukan pemetaan terhadap lahan milik Tergugat I;

4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi selain kerugian Materiil pihak penggugat pun telah mengalami kerugian Immateril, dengan hilangnya hak atas tanah tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Samarinda;

Maka, apabila dihitung dari masa tunggu Penggugat untuk menempati lahan yang dikuasai oleh Tergugat III atas suruhan Tergugat II sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang ± 10 tahun maka kerugian tersebut pihak Penggugat meminta ganti rugi dengan rincian sebagai berikut:

- Harga sewa lahan sebesar $\text{Rp}30.000,00/\text{m}^2 \times$ luas lahan sebesar $1.025 \text{ m}^2 \times$ masa tunggu lahan yang dikuasai Para Tergugat $\pm$ sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021;
 $\text{Rp}30.000,00 \times 1.025 \text{ m}^2 \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp}307.500.000,00$

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara khusus yang telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa lahan sebesar $\pm 1.025 \text{ m}^2$ dengan panjang $\pm 40/25/15$ meter dan lebar $20/15/35$ meter, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03776, atas nama Penggugat (Sophia



Oliva) yang letaknya berada di Jalan Perjuangan RT 12, yang dahulu beralamat di Jalan Perjuangan 6, RT 03, Kelurahan Sempaja Selatan, kemudian terjadi lagi pemekaran penduduk sehingga sekarang menjadi RT 03, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, adalah sah milik Penggugat dan membenarkan bahwa Tergugat II telah salah dalam mengukur dan/atau melakukan pemetaan terhadap lahan milik Tergugat I;

Adapun batas-batas tanah tersebut pada saat pihak Penggugat mengurus surat pernyataan penguasaan tanah dimaksud dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Sarkowi S.H.,

Batas selatan : M. Ferliansyah Thamrin (H. M. Husni Thamrin Hasan),

Batas barat : Maxy Longdong (Gereja Advent),

Batas timur : Joni Setiawan (Ketua RT 12),

Berdasarkan Surat Keterangan untuk melepaskan Hak atas Tanah Nomor 590/1035/111/KASU/2013, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 590/744/111/KASU/2013;

- Memerintahkan kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan milik Penggugat yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat II dengan membangun 1 (satu) bangunan semi permanen;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengembalikan lahan milik Penggugat serta mengosongkan lahan yang menjadi objek sengketa tersebut dengan kesadaran sendiri dan/atau atas perintah Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili:
 - Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada pihak Penggugat dengan hilangnya hak atas tanah milik Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Disamping itu pula, pihak Penggugat juga telah mengalami kerugian dengan dikuasainya lahan oleh Tergugat II maka Penggugat tidak bisa memiliki dan tidak bisa



membangun di atas lahan tersebut, bahkan mengalami penderitaan batin dengan diacuhkan oleh pihak Tergugat II ketika Penggugat telah berulang kali mencoba untuk melakukan musyawarah dan dengan sabar mencoba berbagai cara melakukan mediasi kepada Para Tergugat namun sampai diajukannya gugatan ini tidak juga ditanggapi, untuk itu pihak Penggugat merasa sangat dirugikan secara Immateriil. Dan apabila dihitung dari masa tunggu Penggugat untuk menempati lahan yang dikuasai oleh Tergugat II atas suruhan Tergugat I dan Tergugat III sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang $\pm$ 10 tahun maka kerugian tersebut pihak Penggugat meminta ganti rugi dengan rincian sebagai berikut:

- Harga sewa lahan sebesar $\text{Rp}30.000,00/\text{m}^2 \times$ luas lahan sebesar $1.025 \text{ m}^2 \times$ masa tunggu lahan yang dikuasai Para Tergugat $\pm$ sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021;
 $\text{Rp}30.000,00 \times 1.025 \text{ m}^2 \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp}307.500.000,00$;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
- Menghukum pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan Penggugat salah alamat;
- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
- Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smr, tanggal 1 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2024



Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara khusus yang telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa lahan sebesar $\pm 1.025 \text{ m}^2$ dengan panjang $\pm 40/25/15$ meter dan lebar $20/15/35$ meter, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03776, atas nama Penggugat (Sophia Oliva) yang letaknya berada di Jalan Perjuangan, RT 12, yang dahulu beralamat di Jalan Perjuangan 6, RT 03, Kelurahan Sempaja Selatan, kemudian terjadi lagi pemekaran penduduk sehingga sekarang menjadi RT 03, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, adalah sah milik Penggugat dan membenarkan bahwa Tergugat II telah salah dalam mengukur dan/atau melakukan pemetaan terhadap lahan milik Tergugat I;

Adapun batas-batas tanah tersebut pada saat pihak Penggugat mengurus surat pernyataan penguasaan tanah dimaksud dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Sarkowi, S.H.,

Batas selatan : M. Ferliansyah Thamrin (H. M. Husni Thamrin Hasan),

Batas barat : Maxy Longdong (gereja advent),

Batas timur : Joni Setiawan (Ketua RT 12),

Berdasarkan Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/1035/111/KASU/2013, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 590/744/111/KASU/2013;

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan milik Penggugat yang saat ini

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2024



sedang dikuasai oleh Tergugat II dengan membangun 1 (satu) bangunan semi permanen;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengembalikan lahan milik Penggugat serta mengosongkan lahan yang menjadi objek sengketa tersebut dengan kesadaran sendiri dan/atau atas perintah Pengadilan Negeri Samarinda;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
- Menghukum pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.065.000,00 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 162/PDT/2022/PT SMR, tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2022 kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022 dan tanggal 21 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/KAS/2022/Pdt. Smr, *juncto* Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 162/PDT/2022/PT SMR, tanggal 16 November 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda 254/Pdt.G/2021/PN Smr, tanggal 1 September 2022;
3. Mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkatan;

Dan Apabila Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* dan Anggota Majelis Hakim *Judix Juris* berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang bertindak sebagai pemegang kuasa jual beli dari Tergugat II telah menyuruh Tergugat III untuk menempati tanah objek sengketa milik Penggugat dengan mendirikan bangunan semi permanen yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03776, atas nama Sophia Oliva (Penggugat), perbuatan mana menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



2. Bahwa sesuai dengan doktrin perbuatan melawan hukum, perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum dan pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut berhak menerima pembayaran sejumlah ganti rugi;
3. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tanah objek sengketa seluas $\pm 1.025 \text{ m}^2$ adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03776, atas nama Sophia Oliva (Penggugat) yang diperoleh dari jual beli dengan H. Abd. Rauf Halim secara cicilan tahun 2006 hingga tahun 2012 dan setelah Almarhum H. Abd. Rauf Halim meninggal, cicilan diterima oleh anaknya bernama H. Ali Har Mubarak;
4. Bahwa terbukti perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya kemudian menguasai tanah objek sengketa adalah tanpa didasari alas hak, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JUMAHARI JAHIDIN S, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. JUMAHARI JAHIDIN S, 2. SINRING bin UMARE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Seti Handoko, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00s |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2024